باب

التدبيرُ تعليقُ مكلّفٍ رشيدٍ وان زوجةً في زائد الثُلث العتقَ بموته لا على وصيّة كإن مِتُّ من مرضي او سفري هذا او بعد موتي ان لم يُغيِّرْه ولم يعلّقه او حُرٌّ بعد موتي بيوم بدبّرتُك او انت مدبّر او حُرٌّ عن دُبرٍ منّي ونفذ تدبيرُ نصرانيّ لمسلم وأوجر له وتناول الحمل معها كولد مدبّر من أمته بعده وصارت أمَّ ولدٍ به ان عتق وقُدّم الأب عليه في الضيق وللسيّد نزعُ ماله ان لم يمرض ورهنُه وكتابتُه لا إخراجُه لغير حرّيّة وفُسخ بيعه ان لم يعتق والولاء له كالمُكاتب وان جنى فإن فداه والا اسلم خِدمتَه تقاضيًا وحاصّه مجنيٌّ عليه ثانيا ورجعَ ان وفّى وان عتق بموت سيّده اتّبع بالباقي او بعضُه فبحصّته وخُيّر الوارثُ في اسلام ما رُقّ او فكّه وقُوّم بماله وان لم يحمل الثُلُثُ الا بعضَه عتق وأُقرّ مالُه بيده وان كان لسيّده دَيْن مؤجّل على حاضر مُوسر بيعَ بالنقد وان قربت غيبتُه استُوفي قبضُه والا بِيعَ فإن حضر الغائبُ او ايسر المُعدِم بعد بيعه عتق منه حيثُ كان وانْتَ حُرٌّ قبل موتي بسنة ان كان السيّدُ مليّا لم يُوقف واذا مات نُظر فان صحّ اتُّبع بالخدمة وعتق من راس المال والا ففي الثُلث ولم يُتّبع وان كان غير مليّ وُقف خراجُ سنة ثم يُعطى السيّدُ ممّا وُقف ما خدم نظيره وبطل التدبيرُ بقتل سيّده عمدا او باستغراق الدَيْن له وللتركة وبعضُه بمجاوزة الثُلُث وله حكمُ الرقّ وان مات سيّده حتى يعتق فيما وُجد حينئذ وانت حُرٌّ بعد موتي وموتِ فلان عتق من الثلث ايضا ولا رجوعَ وان قال حُرٌّ بعد موت فلان بشهر فمُعتَقٌ لأجل من راس المال ،